

# 平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕17号

---

## 平潭综合实验区管委会办公室关于 印发平潭综合实验区临时用地管理办法的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

为规范和严格临时用地管理，切实保护耕地，促进节约集约用地，现将《平潭综合实验区临时用地管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月20日

# 平潭综合实验区临时用地管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为规范和严格临时用地管理，切实保护耕地，促进节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》等法律法规和规范性文件，结合本区实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于本区行政区域内临时用地的管理和使用。

**第三条** 本办法所称临时用地，是指本区范围内因建设项目施工、地质勘查等临时使用，不修建永久性建（构）筑物，使用后可恢复的土地（通过复垦可恢复原地类或者达到可供利用状态）。

临时用地具有临时性和可恢复性等特点，与建设项目施工、地质勘查等无关的用地，使用后无法恢复到原地类或者复垦达不到可供利用状态的用地，不得使用临时用地。

**第四条** 临时用地应当遵循严格保护耕地、节约集约用地、严格土地复垦、依法合理补偿的原则。

## 第二章 使用范围、选址要求和期限

## 第五条 临时用地使用范围包括：

（一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业；能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场以及考古和文物保护工地建设临时性文物保护设施、工地安全设施和后勤设施等使用的土地。

（二）矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。

（三）符合法律、法规规定的其他需要临时使用的土地。

第六条 临时用地应当坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田，可利用劣质耕地的，不占用优质耕地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的，不得以临时用地方式占用耕地或永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。

临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植

条件，并符合《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中的申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。

**第七条** 临时土地使用期限一般不超过两年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。法律法规另有规定的除外。

**第八条** 临时用地审批前由申请人向区自然资源主管部门商请出具临时用地规划意见，作为审批的前置条件。区自然资源主管部门应认真核对临时用地用途是否符合第五条规定，是否与其他建设项目冲突，是否符合国土空间规划要求，是否占用林地，并在意见中予以明确。

### **第三章 临时用地审批**

**第九条** 临时用地审批由区自然资源主管部门负责；两亩以下临时用地由所在地片区管理局审批。

**第十条** 临时用地申请应由建设项目业主作为临时用地单位向区自然资源主管部门提出，不得以施工方或者委托其他单位的名义批准临时用地。

**第十一条** 申请临时用地应当提交下列材料：

- （一）临时用地申请表；
- （二）临时使用土地合同；

- (三) 支付临时用地补偿费用的凭证;
- (四) 申请单位营业执照或法人单位证明;
- (五) 授权委托书及法定代表人、受委托人身份证明;
- (六) 临时用地规划意见;
- (七) 工程建设项目审批(核准、备案)文件;
- (八) 土地复垦方案报告表;
- (九) 标注临时用地位置和范围的临时用地红线图及电子坐标文件(2000 国家大地坐标系);
- (十) 土地复垦资金三方监管协议;
- (十一) 预存土地复垦资金凭证;
- (十二) 使用林地的项目应提供使用林地同意书。

**第十二条** 临时使用土地合同由临时用地申请人与提供临时用地的权利人签订,不得以施工方或委托其他单位名义签订临时使用土地合同。临时使用国有土地的,由申请人与区自然资源服务中心签订;临时使用农民集体所有土地的,由申请人与土地所属的农村集体经济组织、村民委员会签订。涉及承包土地(包括国家所有和集体所有)的,应征得承包权人同意;涉及其它方式经营国有农用地的,应征得经营权人同意。临时用地申请范围涉及其它管控区域的,应当征求相关部门意见。

临时使用土地合同应当载明临时用地的地点、四至范围、面积与现状地类,以及临时使用土地的用途、使用期限、土地复垦标准,补偿费用金额和支付方式、违约责任等内容。

临时用地申请人应当按合同约定向提供临时用地的权利人支付临时用地补偿费用。

**第十三条** 临时用地申请人应当编制临时用地土地复垦方案报告表。土地复垦方案报告表的编制及论证、审核应当依据有关土地复垦法规、规章和规范性文件规定进行。申请使用的临时用地位于项目建设用地报批时已批准土地复垦方案范围内的，不再重复编制土地复垦方案报告表。

**第十四条** 对临时用地申请材料齐全并符合要求的，区自然资源主管部门应当自受理之日起 20 个工作日内予以批准。对临时用地申请材料不符合要求的，区自然资源主管部门应当场或在 5 个工作日内，一次性书面告知申请人补正。

**第十五条** 区自然资源主管部门负责临时用地的土地复垦方案报告表审查，并与银行、申请人签订土地复垦资金三方监管协议。临时用地批准前，临时用地申请人作为土地复垦义务人，应当依据土地复垦法规、规章和规范性文件规定，按照土地复垦方案确定的复垦预算资金数额，将复垦所需资金预存入土地复垦资金三方监管协议中约定的银行“土地复垦费用专门账户”。土地复垦费用账户按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则管理，土地复垦费用属于土地复垦义务人所有，专项用于土地复垦义务人损毁土地的复垦。

**第十六条** 需要缴纳耕地占用税的，由临时用地单位办理完税手续。

第十七条 临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地，不得用于其他经营性用途。

## 第四章 临时用地恢复

第十八条 临时用地期满后，按照因地制宜的原则，恢复达到可供利用的条件。使用耕地的复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外其他农用地的，应当恢复为农用地；使用未利用地的，恢复原地形地貌；使用建设用地的，应自行拆除临时构筑物。

第十九条 临时用地使用人应当自临时用地期满之日起六个月内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经区自然资源主管部门批准，可适当延长复垦期限，延长期限不得超过六个月。

对于符合办理延期的临时用地，在临时使用土地面积不扩大、位置不调整、用途不改变、土地复垦要求无变化的前提下，可以简化审批要件和程序。

第二十条 临时用地复垦完成后，临时用地使用人应当及时将临时用地归还提供临时用地的权利人。

第二十一条 临时用地的复垦、验收标准和程序严格按土地复垦法规、规章和规范性文件规定执行。

## 第五章 临时用地监管

**第二十二条** 区自然资源主管部门应加强临时用地监管。区自然资源主管部门应当在临时用地批准后 20 个工作日内，将临时用地的批准文件、合同以及四至坐标、土地利用现状照片影像资料信息等传至自然资源部建立的临时用地信息系统完成系统配号，并向社会公开临时用地批准信息，临时用地期满后督促临时用地使用人按照土地复垦方案报告表开展土地复垦工作，并根据复垦进展情况，及时更新系统信息。

**第二十三条** 区自然资源主管部门要及时将临时用地的审批情况抄送各片区管理局及区综合执法与应急管理局。区自然资源主管部门负责由区自然资源主管部门审批的临时用地批后监管工作。对已批准临时用地的使用情况、复垦情况要深入跟踪了解。严禁任意扩大临时用地范围，督促用地单位按审批面积、审批用途等要求使用土地，不得在临时用地上修建永久性建(构)筑物。

**第二十四条** 临时用地期满需要续期的，临时用地使用人应当在期满前 1 个月内申请办理续期手续；如不需再使用临时用地的，审批部门督促临时用地使用人履行土地复垦义务。

区自然资源主管部门牵头，区自然资源服务中心配合开展由区自然资源主管部门审批的临时用地土地复垦的验收工作；



片区管理局负责两亩以下临时用地土地复垦验收工作。

**第二十五条** 区自然资源主管部门每年对全区所有到期临时用地至少组织一次全面检查，逐宗分析未按期完成复垦验收的原因，帮助协调解决问题，明确复垦目标任务，督促推进临时用地复垦工作。在每年12月25日前，将辖区内所有当年度到期临时用地的最新复垦进展情况汇总上报省自然资源厅。

**第二十六条** 对违法违规使用临时用地，未按照批准内容进行临时建设，以及临时用地复垦期满拒不归还等行为，区自然资源主管部门应及时移送线索，区综合执法和应急管理局应依法依规严肃查处。

**第二十七条** 对区自然资源主管部门工作人员在临时用地审批和监管中玩忽职守、滥用职权、违反规定的，应严肃追责，构成犯罪的，移送司法机关。

## **第六章 附则**

**第二十八条** 各片区管理局可根据本办法制定两亩以下临时用地审批实施细则。

**第二十九条** 本办法自公布之日起开始实施。

---

抄送:各人民团体,驻岚各单位。

区人大工委,区政协工委,区法院,区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

---

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月24日印发

---

